P U T U S A N

Nomor 2887/Pid.Sus/2022/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan Kelas I-A Khusus yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama, dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa:

Nama lengkap	:	**Usnul Fikri**
Tempat lahir	:	Ulee Titi
Umur/tanggal lahir	:	21 Tahun / 01 Maret 2001
Jenis Kelamin	:	Laki - Laki
Kebangsaan	:	Indonesia
Tempat tingga	:	Jalan Ulee Rubek Desa Ulee Titi Lkec. Sunuddon Kab. Aceh Utara
Agama	:	Islam
Pekerjaan	:	Swasta

Terdakwa dilakukan penangkapan dan penahanan :

a. Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 11 November 2022;
b. Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :
   1. Penyidik sejak tanggal 17 November 2022 sampai dengan tanggal 6 Desember 2022;
   2. Penuntut Umum sejak tanggal 30 November 2022 sampai dengan tanggal 19 Desember 2022;
   3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Desember 2022 sampai dengan tanggal 11 Januari 2023;
   4. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Januari 2023 sampai dengan tanggal 12 Meret 2023;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 2887/Pid.Sus/2022/PN Mdn tanggal 13 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2887/Pid.Sus/2022/PN Mdn tanggal 13 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Usnul Fikri telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Yang melakukan, turut melakukan atau turut serta melakukan sebagai penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP dalam dakwaan ketiga;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Usnul Fikri oleh karena itu dengan pidana masing-masing selama 10 (sepuluh) Bulan Penjara dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap berada didalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
   - 6 (enam) butir pil ekstasi warna coklat muda berlogo kuda dengan berat bersih 2,30 (dua koma tiga puluh) gram
   - 1 (satu) unit hp android merk Samsung warna hitam
   - 1 (satu) unit hp Iphone 11 warna merah

   Dirampas Untuk Dimusnahkan
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar Nota Pembelaan (pledooi) Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mengakui kesalahannya dan berjanji tidak mengulanginya lagi;

Setelah mendengar Tanggapan lisan dari Penuntut Umum atas Nota Pembelaan (pledooi) Terdakwa tersebut dengan menyatakan tetap pada Surat Tuntutan semula;

Setelah mendengar Jawaban lisan dari Terdakwa dengan menyatakan tetap pada Nota Pembelaan yang telah diajukannya;

Menimbang, bahwa terdakwa **Usnul Fikri** oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Pertama

Bahwa ia terdakwa, Usnul Fikri pada hari Jumat tanggal 11 November 2022 sekira pukul 22.00 Wib atau setidak-tidaknya dalam Tahun 2022 bertempat di Komplek Perumahan Surya Regency II Jalan Persatuan Kel. Helvetia Timur Kec. Medan Helvetia Kota Medan atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan mengadili perkara ini, "Permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika jenis ganja Golongan I dalam bentuk bukan tanaman," perbuatan mana dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa pada hari Jumat tanggal 11 November 2022 sekira pukul 22.00 Wib saksi Robert A Saragih, saksi Viet Chandra V Pardede dan saksi Sandro Arizona (yang merupakan Anggota Polrestabes Medan) mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada seorang laki-laki yakni terdakwa yang sedang membawa Narkotika jenis Ekstasy, mendapat informasi tersebut para saksi langsung melakukan penyelidikkan dan menemukan terdakwa yang sedang menggunakan Ojek Online lalu berhenti di Depan Komplek Perumahan Surya Regency II Jalan Persatuan Kel. Helvetia Timur Kec. Medan Helvetia Kota Medan setelah terdakwa turun para saksi langsung mengamankan terdakwa dan melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dimana para saksi menemukan 6 (enam) buti pil ekstasi warna coklat muda berlogo Kuda dengan berat bersih 2,30 (dua koma tiga puluh) gram dari dalam kaus kaki yang dipakai terdakwa, kemudian para saksi melakukan introgasi terhadap terdakwa dimana terdakwa mengaku bahwa terdakwa baru saja membeli 6 (enam) buti pil ekstasi warna coklat muda berlogo Kuda dengan berat bersih 2,30 (dua koma tiga puluh) gram dari seseorang bernama FAUZAN (DPO) yang mana 6 (enam) buti pil ekstasi warna coklat muda berlogo Kuda dengan berat bersih 2,30 (dua koma tiga puluh) gram adalah pesanan dari Hilmu Anwar, Rahmat dan Muhammad Rizki Fadillah (berkas perkara terpisah / displit) yang sedang menunggu di Komplek Perumahan Surya Regency II No. 83 Jalan Persatuan Kel. Helvetia Timur Kec. Medan Helvetia Kota Medan, lalu para saksi meminta terdakwa untuk menemui Hilmu Anwar, Rahmat dan Muhammad Rizki Fadillah (berkas perkara terpisah / displit) lalu setelah terdakwa bertemu dengan Hilmu Anwar, Rahmat dan Muhammad Rizki Fadillah (berkas perkara terpisah / displit) para saksi langsung mengamankan Hilmu Anwar, Rahmat dan Muhammad

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Rizki Fadillah (berkas perkara terpisah / displit) dan membawa terdakwa beserta barang bukti ke Polrestabes Medan guna diproses lebih lanjut.

Berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratorium Nomor : DS52DK/XI/2022/Laboratorium Daerah Deli Serdang - Medan tanggal 21 November 2022 yang dalam kesimpulannya bahwa Barang Bukti Narkotika yang dianalisis berupa 6 (enam) butir tablet berwarna coklat muda berlogo ferrari dengan berat bersih 2,30 (dua koma tiga puluh) gram barang bukti tersebut diduga mengandung Narkotika milik Usnul Fikri, Hilmu Anwar, Rahmat dan Muhammad Rizki Fadillah

KESIMPULAN

Bahwa barang bukti milik Usnul Fikri, Hilmu Anwar, Rahmat dan Muhammad Rizki Fadillah adalah positif mengandung MDMA dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 1 Lampiran I UU RI No 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

Bahwa terdakwa Usnul Fikri tidak ada izin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika jenis Ekstasy Golongan I dalam bentuk bukan tanaman.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua

Bahwa ia terdakwa, Usnul Fikri pada hari Jumat tanggal 11 November 2022 sekira pukul 22.00 Wib atau setidak-tidaknya dalam Tahun 2022 bertempat di Komplek Perumahan Surya Regency II Jalan Persatuan Kel. Helvetia Timur Kec. Medan Helvetia Kota Medan atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan mengadili perkara ini, “Permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman,” perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Jumat tanggal 11 November 2022 sekira pukul 22.00 Wib saksi Robert A Saragih, saksi Viet Chandra V Pardede dan saksi Sandro Arizona (yang merupakan Anggota Polrestabes Medan) mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada seorang laki-laki yakni terdakwa yang sedang membawa Narkotika jenis Ekstasy, mendapat informasi tersebut para saksi

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

langsung melakukan penyelidikkan dan menemukan terdakwa yang sedang menggunakan Ojek Online lalu berhenti di Depan Komplek Perumahan Surya Regency II Jalan Persatuan Kel. Helvetia Timur Kec. Medan Helvetia Kota Medan setelah terdakwa turun para saksi langsung mengamankan terdakwa dan melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dimana para saksi menemukan 6 (enam) buti pil ekstasi warna coklat muda berlogo Kuda dengan berat bersih 2,30 (dua koma tiga puluh) gram dari dalam kaus kaki yang dipakai terdakwa, kemudian para saksi melakukan introgasi terhadap terdakwa dimana terdakwa mengaku bahwa terdakwa baru saja membeli 6 (enam) buti pil ekstasi warna coklat muda berlogo Kuda dengan berat bersih 2,30 (dua koma tiga puluh) gram dari seseorang bernama FAUZAN (DPO) yang mana 6 (enam) buti pil ekstasi warna coklat muda berlogo Kuda dengan berat bersih 2,30 (dua koma tiga puluh) gram adalah pesanan dari Hilmu Anwar, Rahmat dan Muhammad Rizki Fadillah (berkas perkara terpisah / displit) yang sedang menunggu di Komplek Perumahan Surya Regency II No. 83 Jalan Persatuan Kel. Helvetia Timur Kec. Medan Helvetia Kota Medan, lalu para saksi meminta terdakwa untuk menemui Hilmu Anwar, Rahmat dan Muhammad Rizki Fadillah (berkas perkara terpisah / displit) lalu setelah terdakwa bertemu dengan Hilmu Anwar, Rahmat dan Muhammad Rizki Fadillah (berkas perkara terpisah / displit) para saksi langsung mengamankan Hilmu Anwar, Rahmat dan Muhammad Rizki Fadillah (berkas perkara terpisah / displit) dan membawa terdakwa beserta barang bukti ke Polrestabes Medan guna diproses lebih lanjut.

Berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratorium Nomor : DS52DK/XI/2022/Laboratorium Daerah Deli Serdang - Medan tanggal 21 November 2022 yang dalam kesimpulannya bahwa Barang Bukti Narkotika yang dianalisis berupa 6 (enam) butir tablet berwarna coklat muda berlogo ferrari dengan berat bersih 2,30 (dua koma tiga puluh) gram barang bukti tersebut diduga mengandung Narkotika milik Usnul Fikri, Hilmu Anwar, Rahmat dan Muhammad Rizki Fadillah

KESIMPULAN

Bahwa barang bukti milik Usnul Fikri, Hilmu Anwar, Rahmat dan Muhammad Rizki Fadillah adalah positif mengandung MDMA dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 1 Lampiran I UU RI No 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

Bahwa terdakwa Usnul Fikri tidak ada izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotik.

Bahwa ia terdakwa, Usnul Fikri pada hari Jumat tanggal 11 November 2022 sekira pukul 22.00 Wib atau setidak-tidaknya dalam Tahun 2022 bertempat di Komplek Perumahan Surya Regency II Jalan Persatuan Kel. Helvetia Timur Kec. Medan Helvetia Kota Medan atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan mengadili perkara ini, “Yang melakukan, turut melakukan atau turut serta melakukan sebagai penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri,” perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Jumat tanggal 11 November 2022 sekira pukul 22.00 Wib saksi Robert A Saragih, saksi Viet Chandra V Pardede dan saksi Sandro Arizona (yang merupakan Anggota Polrestabes Medan) mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada seorang laki-laki yakni terdakwa yang sedang membawa Narkotika jenis Ekstasy, mendapat informasi tersebut para saksi langsung melakukan penyelidikkan dan menemukan terdakwa yang sedang menggunakan Ojek Online lalu berhenti di Depan Komplek Perumahan Surya Regency II Jalan Persatuan Kel. Helvetia Timur Kec. Medan Helvetia Kota Medan setelah terdakwa turun para saksi langsung mengamankan terdakwa dan melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dimana para saksi menemukan 6 (enam) buti pil ekstasi warna coklat muda berlogo Kuda dengan berat bersih 2,30 (dua koma tiga puluh) gram dari dalam kaus kaki yang dipakai terdakwa, kemudian para saksi melakukan introgasi terhadap terdakwa dimana terdakwa mengaku bahwa terdakwa baru saja membeli 6 (enam) buti pil ekstasi warna coklat muda berlogo Kuda dengan berat bersih 2,30 (dua koma tiga puluh) gram dari seseorang bernama FAUZAN (DPO) yang mana 6 (enam) buti pil ekstasi warna coklat muda berlogo Kuda dengan berat bersih 2,30 (dua koma tiga puluh) gram adalah pesanan dari Hilmu Anwar, Rahmat dan Muhammad Rizki Fadillah (berkas perkara terpisah / displit) yang sedang menunggu di Komplek Perumahan Surya Regency II No. 83 Jalan Persatuan Kel. Helvetia Timur Kec. Medan Helvetia Kota Medan, lalu para saksi meminta terdakwa untuk menemui Hilmu Anwar, Rahmat dan Muhammad Rizki Fadillah (berkas perkara terpisah / displit) lalu setelah terdakwa bertemu dengan Hilmu Anwar, Rahmat dan Muhammad Rizki Fadillah (berkas perkara terpisah / displit) para saksi langsung mengamankan Hilmu Anwar, Rahmat dan Muhammad

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Rizki Fadillah (berkas perkara terpisah / displit) dan membawa terdakwa beserta barang bukti ke Polrestabes Medan guna diproses lebih lanjut.

Berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratorium Nomor : DS52DK/XI/2022/Laboratorium Daerah Deli Serdang - Medan tanggal 21 November 2022 yang dalam kesimpulannya bahwa Barang Bukti Narkotika yang dianalisis berupa 6 (enam) butir tablet berwarna coklat muda berlogo ferrari dengan berat bersih 2,30 (dua koma tiga puluh) gram barang bukti tersebut diduga mengandung Narkotika milik Usnul Fikri, Hilmu Anwar, Rahmat dan Muhammad Rizki Fadillah

KESIMPULAN

Bahwa barang bukti milik Usnul Fikri, Hilmu Anwar, Rahmat dan Muhammad Rizki Fadillah adalah positif mengandung MDMA dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 1 Lampiran I UU RI No 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

Bahwa terdakwa Usnul Fikri tidak ada izin untuk menggunakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan Keberatan atau Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang **didengar keterangannya di bawah sumpah di persidangan** pada pokoknya sebagai berikut :

1. **Saksi HASAN SALEH**

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 11 November 2022 sekira pukul 22.00 Wib di depan Komplek Perumahan Surya Regency II Jalan Persatuan Kel. Helvetia Timur kec. Medan Helvetia Kota Medan;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan tersebut saksi bersama rekan 1 (satu) tim;
- Bahwa setelah melakukan pengembangan dari Terdakwa saksi dan rekan melakukan penangkapan terhadap Hilmul Azwar, Rahmat dan Muhammad Rizki Fadillah di Komplek Perumahan Surya Regency II No.83 Jalan Persatuan Kel. Helvetia Timur kec. Medan Helvetia Kota Medan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 6 (enam) butir pil ekstasi warna cokelat muda berlogo kuda dengan berat bersih 2,30 (dua koma tiga puluh) gram, 1 (satu) unit handphone merk Samsung Android warna hitam. Sedangkan dari Hilmul Azwar yang disita adalah 1 (satu) unit handphone merk Iphone 11 warna merah yang dipergunakan untuk menghubungi Terdakwa untuk memesan barang bukti narkotika tersebut dan dari Rahmat dan Muhammad Rizki Fadillah tidak ditemukan barang bukti;
- Bahwa Terdakwa mengaku Terdakwa mendapatkan barang bukti narkotika jenis pil ekstasi tersebut dari seorang laki-laki yang bernama Fauzan dengan cara dibeli;
- Bahwa Terdakwa mengaku ianya memperoleh barang bukti narkotika jenis pil ekstasi tersebut dari Fauzan dengan maksud untuk diantarkan kepada Hilmul Azwar;
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli narkotika jenis pil ekstasi tersebut nantinya akan dipergunakan bersama-sama pada saat dugem di Sky Garden Binjai;
- Bahwa Terdakwa, Hilmul Azwar, Rahmat dan Muhammad Rizki Fadillah tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki barang bukti narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. **Saksi VIET CHANDRA V. PARDEDE**

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 11 November 2022 sekira pukul 22.00 Wib di depan Komplek Perumahan Surya Regency II Jalan Persatuan Kel. Helvetia Timur kec. Medan Helvetia Kota Medan;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan tersebut saksi bersama rekan 1 (satu) tim;
- Bahwa setelah melakukan pengembangan dari Terdakwa saksi dan rekan melakukan penangkapan terhadap Hilmul Azwar, Rahmat dan Muhammad Rizki Fadillah di Komplek Perumahan Surya Regency II No.83 Jalan Persatuan Kel. Helvetia Timur kec. Medan Helvetia Kota Medan;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 6 (enam) butir pil

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

ekstasi warna cokelat muda berlogo kuda dengan berat bersih 2,30 (dua koma tiga puluh) gram, 1 (satu) unit handphone merk Samsung Android warna hitam. Sedangkan dari Hilmul Azwar yang disita adalah 1 (satu) unit handphone merk Iphone 11 warna merah yang dipergunakan untuk menghubungi Terdakwa untuk memesan barang bukti narkotika tersebut dan dari Rahmat dan Muhammad Rizki Fadillah tidak ditemukan barang bukti;

- Bahwa Terdakwa mengaku Terdakwa mendapatkan barang bukti narkotika jenis pil ekstasi tersebut dari seorang laki-laki yang bernama Fauzan dengan cara dibeli;
- Bahwa Terdakwa mengaku ianya memperoleh barang bukti narkotika jenis pil ekstasi tersebut dari Fauzan dengan maksud untuk diantarkan kepada Hilmul Azwar;
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli narkotika jenis pil ekstasi tersebut nantinya akan dipergunakan bersama-sama pada saat dugem di Sky Garden Binjai;
- Bahwa Terdakwa, Hilmul Azwar, Rahmat dan Muhammad Rizki Fadillah tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki barang bukti narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. **Saksi HILMUL AZWAR**

- Bahwa saksi ditangkap oleh petugas kepolisian hari Jum'at tanggal 11 November 2022 sekira pukul 22.00 Wib di depan Komplek Perumahan Surya Regency II No.83 Jalan Persatuan Kel. Helvetia Timur kec. Medan Helvetia Kota Medan;
- Bahwa saksi ditangkap oleh pihak kepolisian pada saat sedang didalam rumah orang tua saksi;
- Bahwa orang lain yang ditangkap bersama saksi adalah Terdakwa, Rahmat dan Muhammad Rizki Fadillah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan dan dimanakah Terdakwa ditangkap sebelumnya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa pada saat penangkapan tersebut namun setelah saksi diamankan, petugas menjelaskan menemukan barang bukti yang disita dari Terdakwa berupa 6 (enam) butir pil ekstasi warna cokelat muda

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

berlogo kuda dengan berat bersih 2,30 (dua koma tiga puluh) gram dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung Android warna hitam;

- Bahwa saksi tidak mengetahui darimana Terdakwa mendapatkan barang bukti narkotika jenis pil ekstasi tersebut;
- Bahwa saksi bersama dengan Rahmat dan Muhammad Rizki Fadillah memesan pil ekstasi dari Terdakwa sebanyak 4 (empat) butir untuk dipergunakan bersama-sama di diskotik di Sky Garden Binjai;
- Bahwa saksi memesan barang bukti narkotika jenis pil ekstasi tersebut dengan cara menghubungi Terdakwa melalui panggilan WhatsApp dan memesan kepadanya pil ekstasi sebanhyak 4 (empat) butir dan mengatakan supaya Terdakwa mendahulukan uangnya dan nanti akan diganti. Setelah pil ekstasi tersebut dibeli saksi menyuruh Terdakwa untuk mengantarkannya ke rumah saksi dan dari rumah saksi tersebut rencananya akan pergi dugem bersama-sama;
- Bahwa saksi, Terdakwa, Rahmat dan Muhammad Rizki Fadillah tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki barang bukti narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. **Saksi MUHAMMAD RIZKI FADILLAH**

- Bahwa saksi ditangkap oleh petugas kepolisian hari Jum'at tanggal 11 November 2022 sekira pukul 22.00 Wib di depan Komplek Perumahan Surya Regency II No.83 Jalan Persatuan Kel. Helvetia Timur kec. Medan Helvetia Kota Medan;
- Bahwa saksi ditangkap oleh pihak kepolisian pada saat sedang didalam rumah orang tua Hilmul Azwar;
- Bahwa orang lain yang ditangkap bersama saksi adalah Terdakwa, Rahmat dan Hilmul Azwar;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan dan dimanakah Terdakwa ditangkap sebelumnya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa pada saat penangkapan tersebut namun setelah saksi diamankan, petugas menjelaskan menemukan barang bukti yang disita dari Terdakwa berupa 6 (enam) butir pil ekstasi warna cokelat muda berlogo kuda dengan berat bersih 2,30 (dua koma tiga puluh) gram dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung Android warna hitam;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa saksi mengetahui dan mendengar ketika Hilmul Azwar memesan pil ekstasi kepada Terdakwa melalui panggilan WhatsApp dan juga mengajak Terdakwa untuk dugem bersama di Sky Garden;
- Bahwa Hilmul Azwar memesan narkotika jenis pil ekstasi kepada Terdakwa sebanyak 4 (empat) butir;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengenal Terdakwa namun pada saat itu saksi mendengar Hilmul Azwar memesan barang bukti narkotika jenis pil ekstasi tersebut kepada Terdakwa dan akan dibayar pada saat sampai dirumah dan selanjutnya akan berangkat ke Sky Garden Binjai dari rumah Hilmul Azwar;
- Bahwa barang bukti narkotika jenis pil ekstasi tersebut dipesan oleh Hilmul Azwar dari Terdakwa rencananya akan dipergunakan bersama-sama pada saat dugem di Sky Garden Binjai;
- Bahwa saksi, Terdakwa, Rahmat dan Muhammad Rizki Fadillah tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki barang bukti narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

5. **Saksi RAHMAT**

- Bahwa saksi ditangkap oleh petugas kepolisian hari Jum'at tanggal 11 November 2022 sekira pukul 22.00 Wib di depan Komplek Perumahan Surya Regency II No.83 Jalan Persatuan Kel. Helvetia Timur kec. Medan Helvetia Kota Medan;
- Bahwa saksi ditangkap oleh pihak kepolisian pada saat sedang didalam rumah orang tua Hilmul Azwar;
- Bahwa orang lain yang ditangkap bersama saksi adalah Terdakwa, Muhammad Rizki Fadillah dan Hilmul Azwar;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan dan dimanakah Terdakwa ditangkap sebelumnya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa pada saat penangkapan tersebut namun setelah saksi diamankan, petugas menjelaskan menemukan barang bukti yang disita dari Terdakwa berupa 6 (enam) butir pil ekstasi warna cokelat muda berlogo kuda dengan berat bersih 2,30 (dua koma tiga puluh) gram dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung Android warna hitam;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa saksi mengetahui dan mendengar ketika Hilmul Azwar memesan pil ekstasi kepada Terdakwa melalui panggilan WhatsApp dan juga mengajak Terdakwa untuk dugem bersama di Sky Garden;
- Bahwa Hilmul Azwar memesan narkotika jenis pil ekstasi kepada Terdakwa sebanyak 4 (empat) butir;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengenal Terdakwa namun pada saat itu saksi mendengar Hilmul Azwar memesan barang bukti narkotika jenis pil ekstasi tersebut kepada Terdakwa dan akan dibayar pada saat sampai dirumah dan selanjutnya akan berangkat ke Sky Garden Binjai dari rumah Hilmul Azwar;
- Bahwa barang bukti narkotika jenis pil ekstasi tersebut dipesan oleh Hilmul Azwar dari Terdakwa rencananya akan dipergunakan bersama-sama pada saat dugem di Sky Garden Binjai;
- Bahwa saksi, Terdakwa, Muhammad Rizki Fadillah dan Muhammad Rizki Fadillah tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki barang bukti narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar **keterangan terdakwa Usnul Fikri** pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Jum'at tanggal 11 November 2022 sekira pukul 22.00 Wib di depan Komplek Perumahan Surya Regency II No.83 Jalan Persatuan Kel. Helvetia Timur kec. Medan Helvetia Kota Medan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada saat sedang turun dari Grab;
- Bahwa selain Terdakwa yang ditangkap setelah Terdakwa adalah Hilmul Azwar, Rahmat dan Muhammad Rizki Fadillah di Komplek Perumahan Surya Regency II No.83 Jalan Persatuan Kel. Helvetia Timur kec. Medan Helvetia Kota Medan;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa, petugas kepolisian menemukan barang bukti berupa 6 (enam) butir pil ekstasi warna cokelat muda berlogo kuda dengan berat bersih 2,30 (dua koma tiga puluh) gram dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung Android warna hitam;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa dari Hilmul Azwar yang disita adalah 1 (satu) unit handphone merk Iphone 11 warna merah yang dipergunakan untuk menghubungi Terdakwa untuk memesan barang bukti narkotika tersebut;
- Bahwa barang bukti narkotika jenis pil ekstasi tersebut Terdakwa peroleh dari seorang laki-laki yang bernama Fauzan dengan cara dibeli.
- Bahwa Terdakwa membeli membeli barang bukti narkotika jenis pil ekstasi tersebut dari Fauzan dengan harga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) setiap butirnya;
- Bahwa barang bukti narkotika jenis pil ekstasi tersebut Terdakwa peroleh dari Fauzan dengan maksud untuk Terdakwa antarkan kepada Hilmul Azwar yang mana barang bukti narkotika jenis pil ekstasi tersebut nantinya akan dipergunakan bersama-sama pada saat dugem di Sky Garden Binjai;
- Bahwa Terdakwa, Hilmul Azwar, Rahmat dan Muhammad Rizki Fadillah tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki barang bukti narkotika tersebut;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan berjanji tidak mengulanginya lagi ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula dihadirkan barang bukti sebagai berikut :

- 6 (enam) butir pil ekstasi warna coklat muda berlogo kuda dengan berat bersih 2,30 (dua koma tiga puluh) gram;
- 1 (satu) unit hp android merk Samsung warna hitam;
- 1 (satu) unit hp Iphone 11 warna merah;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat dipergunakan sebagai bukti petunjuk dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan bukti petunjuk, dimana satu sama lainnya saling bersesuaian, Majelis Hakim telah memperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Jum'at tanggal 11 November 2022 sekira pukul 22.00 Wib di depan Komplek Perumahan Surya Regency II No.83 Jalan Persatuan Kel. Helvetia Timur kec. Medan Helvetia Kota Medan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada saat sedang turun dari Grab;
- Bahwa selain Terdakwa yang ditangkap setelah Terdakwa adalah Hilmul Azwar, Rahmat dan Muhammad Rizki Fadillah di Komplek Perumahan Surya Regency II No.83 Jalan Persatuan Kel. Helvetia Timur kec. Medan Helvetia Kota Medan;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa, petugas kepolisian menemukan barang bukti berupa 6 (enam) butir pil ekstasi warna cokelat muda berlogo kuda dengan berat bersih 2,30 (dua koma tiga puluh) gram dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung Android warna hitam;
- Bahwa dari Hilmul Azwar yang disita adalah 1 (satu) unit handphone merk Iphone 11 warna merah yang dipergunakan untuk menghubungi Terdakwa untuk memesan barang bukti narkotika tersebut;
- Bahwa barang bukti narkotika jenis pil ekstasi tersebut Terdakwa peroleh dari seorang laki-laki yang bernama Fauzan dengan cara dibeli.
- Bahwa Terdakwa membeli membeli barang bukti narkotika jenis pil ekstasi tersebut dari Fauzan dengan harga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) setiap butirnya;
- Bahwa barang bukti narkotika jenis pil ekstasi tersebut Terdakwa peroleh dari Fauzan dengan maksud untuk Terdakwa antarkan kepada Hilmul Azwar yang mana barang bukti narkotika jenis pil ekstasi tersebut nantinya akan dipergunakan bersama-sama pada saat dugem di Sky Garden Binjai;
- Bahwa Terdakwa, Hilmul Azwar, Rahmat dan Muhammad Rizki Fadillah tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki barang bukti narkotika tersebut;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan berjanji tidak mengulanginya lagi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, akan dipertimbangkan apakah Terdakwa dapat dipersalahkan sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara aquo telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif, Pertama melanggar Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotik,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

atau Kedua melanggar Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, atau Ketiga Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut dihubungkan dengan Fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Kedua yaitu Pasal 127 ayat (1) huruf a UURI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Penyalahguna Narkotika golongan I bagi diri sendiri ;
3. Mereka yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 **Unsur Setiap orang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ”Setiap Orang” yaitu siapa saja subjek hukum selaku pendukung hak dan kewajiban yang diduga melakukan sesuatu tindak pidana yag akan diminta pertanggungjawaban perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang yaitu siapa saja yang merupakan subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang akan dimintai pertanggungjawaban, tujuan dimuatnya unsur setiap orang di dalam pasal ini juga untuk menghindari dari kesalahan tentang orang yang diajukan atau ”error in persona”.

Menimbang, bahwa ternyata di depan persidangan telah terungkap fakta bahwa subjek hukum atau orang yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai pelaku adalah terdakwa **Usnul Fikri,** dengan identitas selengkapnya seperti dalam dakwaan dan selama proses persidangan baik Terdakwa maupun saksi-saksi tidak menyangkalnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur ‘Setiap Orang’ telah terpenuhi;

Ad.2 **Unsur Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi Diri Sendiri**

Menimbang, bahwa terhadap unsur ‘Penyalahguna Narkotika golongan I bagi diri sendiri’, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

- Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Jum’at tanggal 11 November 2022 sekira pukul 22.00 Wib di depan Komplek

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Perumahan Surya Regency II No.83 Jalan Persatuan Kel. Helvetia Timur kec. Medan Helvetia Kota Medan;

- Bahwa selain Terdakwa yang ditangkap setelah Terdakwa adalah Hilmul Azwar, Rahmat dan Muhammad Rizki Fadillah di Komplek Perumahan Surya Regency II No.83 Jalan Persatuan Kel. Helvetia Timur kec. Medan Helvetia Kota Medan;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa, petugas kepolisian menemukan barang bukti berupa 6 (enam) butir pil ekstasi warna cokelat muda berlogo kuda dengan berat bersih 2,30 (dua koma tiga puluh) gram dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung Android warna hitam;
- Bahwa dari Hilmul Azwar yang disita adalah 1 (satu) unit handphone merk Iphone 11 warna merah yang dipergunakan untuk menghubungi Terdakwa untuk memesan barang bukti narkotika tersebut;
- Bahwa barang bukti narkotika jenis pil ekstasi tersebut Terdakwa peroleh dari seorang laki-laki yang bernama Fauzan dengan cara dibeli.
- Bahwa Terdakwa membeli membeli barang bukti narkotika jenis pil ekstasi tersebut dari Fauzan dengan harga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) setiap butirnya;
- Bahwa barang bukti narkotika jenis pil ekstasi tersebut Terdakwa peroleh dari Fauzan dengan maksud untuk Terdakwa antarkan kepada Hilmul Azwar yang mana barang bukti narkotika jenis pil ekstasi tersebut nantinya akan dipergunakan bersama-sama pada saat dugem di Sky Garden Binjai;
- Bahwa Terdakwa, Hilmul Azwar, Rahmat dan Muhammad Rizki Fadillah tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki barang bukti narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada izin Terdakwa untuk menggunakan narkotika golongan I jenis pil ekstasi tersebut, maka perbuatan Terdakwa tersebut dapat dikategorikan sebagai Penyalahguna;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur ‘Penyalahguna Narkotika golongan I bagi diri sendiri’ dalam hal ini telah terpenuhi ;

Ad.3. **Unsur mereka yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan**

Menimbang, bahwa terhadap unsur ‘mereka yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan’ Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa unsur ini mensyaratkan Pelaku perbuatan yang didakwakan lebih dari 1 (satu) orang, baik sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan;
- Bahwa dalam perkara aquo, Terdakwa melakukan perbuatan tersebut bersama dengan Hilmul Azwar, Rahmat dan Muhammad Rizki Fadillah;
- Bahwa Terdakwa membeli membeli barang bukti narkotika jenis pil ekstasi tersebut dari Fauzan dengan harga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) setiap butirnya;
- Bahwa barang bukti narkotika jenis pil ekstasi tersebut Terdakwa peroleh dari Fauzan dengan maksud untuk Terdakwa antarkan kepada Hilmul Azwar yang mana barang bukti narkotika jenis pil ekstasi tersebut nantinya akan dipergunakan bersama-sama pada saat dugem di Sky Garden Binjai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas, maka telah terbukti Pelaku perbuatan menggunakan narkotika bagi diri sendiri dalam perkara ini adalah lebih dari 1 (satu) orang sebagai Orang yang melakukan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur ’Mereka yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan’ dalam hal ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dakwaan alternatif Ketiga Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Ketiga Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa bersalah dan tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka selain dinyatakan bersalah, Terdakwa juga harus dipidana sesuai kadar kesalahannya;

Menimbang, bahwa dalam hal menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan Yang Memberatkan

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana narkotika ;

Keadaan Yang Meringankan

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat pidana yang adil dan pantas bagi Terdakwa adalah sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan, maka lamanya penahanan yang telah dijalani Terdakwa harus dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena hingga saat ini tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan, maka diperintahkan agar terdakwa tetap dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti, statusnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah, maka Terdakwa harus diberikan hukum yang setimpal dengan perbuatannya, serta harus pula dibebani membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a UURI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa **Usnul Fikri** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Penyalahguna Narkotika golongan I bagi Diri Sendiri**, sebagaimana Dakwaan Ketiga Penuntut Umum**;**

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) bulan;**

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 6 (enam) butir pil ekstasi warna coklat muda berlogo kuda dengan berat bersih 2,30 (dua koma tiga puluh) gram;
- 1 (satu) unit hp android merk Samsung warna hitam;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- 1 (satu) unit hp Iphone 11 warna merah;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Selasa, tanggal 28 Februari 2023, oleh kami Immanuel, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Zufida Hanum, S.H., M.H., dan Khamozaro Waruwu, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota, dibantu oleh Rahmadan Syahputra, S.Kom., S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Rahmayani Amir, SH., selaku Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota	Hakim Ketua Tersebut
Zufida Hanum, S.H., M.H	**Immanuel, S.H., M.H**
Khamozaro Waruwu, S.H., M.H	

Panitera Pengganti

Rahmadan Syahputra, S.Kom., S.H., M.H

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)